

CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZI WEB

Questo contratto è stipulato il 03/07/24 in Avellino

tra

la società **TALENTO SERVIZI E CONSULENZA SRLS**, "Prestatore d'opera" C.F./P.IVA 02741320648, con sede in Corso Europa 23, 83100 – Avellino, nella persona di TALENTO FILOMENA, nella sua qualità di Amministratore unico,

e

la società Ingenia S.R.L. di Fabio Giovine, "Il Committente" Via Carlo Del Balzo 17– 83100 Avellino, C.F. / P.IVA 02883500643 nella persona di Giovine Fabio, nella sua qualità rappresentante legale (Il Prestatore d'Opera e il Committente saranno qui di seguito anche definiti, congiuntamente, come le "Parti" e individualmente, ciascuno di essi come una "Parte".)

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Oggetto del contratto

a). Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Committente affida al Prestatore d'Opera, che accetta e si impegna ad eseguire nei confronti del Committente il Servizio di cui alle clausole seguenti, impegnandosi ad organizzare, eseguire e curare la prestazione del Servizio in totale autonomia e con organizzazione e mezzi propri.

b). Le Parti convengono che il Prestatore d'Opera dovrà svolgere a favore del Committente tutte le attività, servizi e prestazioni strettamente necessarie e strumentali ai fini della corretta prestazione del Servizio.

2. Descrizione del Servizio

Di seguito l'elenco dei servizi da realizzare:

- 1) Progettazione e realizzazione sito web Aziendale.**
- 2) Progettazione e gestione Campagna Social Media Marketing Facebook + Instagram + LinkedIn (2 aggiornamenti settimanali)**
- 3) Progettazione e gestione campagna Google Adwords (Posizionamento a pagamento su Google)**
- 4) Analisi keywords, sviluppo piano editoriale e linkbuilding SEO (posizionamento Organico su Google)**
- 5) Monitoraggio sito e supporto ad elaborazione piano redazionale**

3. Modalità di svolgimento del Servizio

a). Il Prestatore d'Opera si impegna ad eseguire il Servizio disciplinato dal presente Contratto secondo le modalità di coordinamento e le procedure stabilite di comune accordo tra le Parti dirette a realizzare la più puntuale ed utile esecuzione del Servizio. Le modalità di coordinamento e le procedure per l'esecuzione del Servizio stabilite tra il Committente e il Prestatore d'Opera sono esclusivamente dirette a consentire a quest'ultimo di organizzare la propria attività in vista del regolare svolgimento del Servizio fornito in adempimento del presente Contratto senza influire sul loro normale potere organizzativo e direttivo. Il 2 Prestatore d'Opera conserva, pertanto, la piena ed assoluta autonomia e responsabilità nell'esercizio di tali poteri nei confronti di tutto il personale impiegato.

4. Durata e recesso

a). Il presente Contratto è della durata di 12 (mesi) mesi, **a decorrere dal 15/07/2024** ; entrambe le parti avranno facoltà di recedere, per iscritto, con un preavviso di 3 MESI.

5. Variazioni e verifiche nello svolgimento del Servizio

a). Il Prestatore d'Opera non può apportare variazioni alle modalità convenute del Servizio se il Committente non le ha autorizzate per iscritto. Il Prestatore d'Opera non ha diritto a compensi per le variazioni o per le aggiunte non autorizzate.

6. Compenso e termini di pagamento

a) A titolo di compenso per la prestazione del Servizio ai sensi del presente Contratto, il Committente si impegna a pagare a ricezione fattura al Prestatore d'Opera i compensi sotto indicati (di seguito il "Compenso") tramite bonifico bancario su domiciliazione bancaria indicata sul documento fiscale:

10.800 + iva per 12 mesi

Di cui:

350,00 € /mese + IVA per gestione Campagna Google Adwords (primi 6 mesi

Adowrds, successivi 6 mesi piano di posizionamento SEO)

350,00 € /mese + IVA per gestione Social media Marketing

200,00 €/ mese + IVA per progettazione e sviluppo sito

Spalmati in 12 mesi con una fattura mensile di importo pari a 900,00 euro + IVA. Il pagamento avverrà ad emissione fattura.

b). Il Prestatore d'Opera invierà mensilmente al Committente un riepilogo delle attività svolte per la realizzazione del Servizio per permettergli una visione delle attività commissionate.

7. Spese

a). Le spese di pubblicità sono escluse dal presente contratto, il budget mensile o annuale sarà definito dal committente che lo comunicherà al prestatore d'opera, i costi di budget pubblicitario saranno sostenuti mensilmente dal committente che mediante la comunicazione di una carta di credito canalizzerà tali spese.

8. Dichiarazioni e garanzie

a). Il Prestatore d'Opera dichiara e garantisce espressamente, risultando dette dichiarazioni e garanzie elemento essenziale del Contratto senza il quale il Committente non si sarebbe determinato alla sottoscrizione dello stesso, quanto segue:

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, ovvero di non essere soggetto a procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, né di trovarsi in stato di insolvenza o sospensione dell'attività commerciale;

- di disporre dello specifico know-how, di tutte le risorse e le capacità tecniche, economiche e organizzative necessarie a garantire la puntuale ed esatta prestazione del Servizio di cui al presente Contratto;

- di possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità delle attività che si obbligano a svolgere;

- di aver studiato, compiendo ogni più opportuna indagine e verifica, anche tecnica, la fattibilità delle prestazioni richieste;

9. Diritti di Proprietà Intellettuale

3 a). Le Parti riconoscono e convengono che il Committente sarà il solo ed esclusivo titolare del Servizio nonché di qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale o diritto di proprietà industriale relativo, sotteso e/o comunque in qualsiasi modo connesso al Servizio realizzato dal Prestatore d'Opera (e da dipendenti, collaboratori o terzi operanti per conto del Prestatore d'Opera a qualsiasi titolo) ai sensi del presente Contratto (ivi incluso, senza

limitazione, il diritto d'autore, i relativi disegni industriali, il nome commerciale, nonché qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o industriale e i relativi diritti derivanti dalle domande di registrazione degli stessi presso le autorità competenti e i relativi diritti di sfruttamento economico e commerciale connessi al Servizio).

b). I diritti di cui sopra, così come qualsiasi altro diritto di utilizzazione e sfruttamento economico relativo all'attività resa nell'ambito del presente Contratto, saranno dunque automaticamente acquisiti a titolo definitivo ed esclusivo dal Committente, senza che il Prestatore d'Opera possa pretendere alcunché nei confronti del Committente in relazione a quanto precede, in aggiunta al Compenso pattuito.

10. Obblighi di confidenzialità

a). Fatta esclusiva eccezione per gli obblighi di divulgazione imposti dalle disposizioni di legge applicabili ovvero da provvedimenti di autorità competenti, il Prestatore d'Opera si impegna a mantenere strettamente riservato e confidenziale, a non divulgare a terzi e a non utilizzare, se non per quanto strettamente necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, qualsiasi dato o informazione di cui sia stato messo a conoscenza o semplicemente sia venuto a conoscenza durante l'esecuzione dell'incarico in qualsiasi forma e/o su qualsiasi supporto in occasione e/o in funzione della negoziazione, sottoscrizione e/o esecuzione del presente Contratto, quali a mero titolo esemplificativo qualsiasi dato o informazione di carattere tecnico, tecnologico, strategico, economico, commerciale comunque inerente all'attività o all'organizzazione del Committente. Il Prestatore d'Opera si impegna, pertanto, a non comunicare o divulgare o utilizzare, né ora né mai, in qualunque modo e con qualunque mezzo, le informazioni fornite dalla Committente per lo svolgimento del Servizio o comunque acquisite durante l'esecuzione del presente contratto.

b). Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente clausola resteranno in vigore per tutta la durata del rapporto e per il periodo di mesi 6 successivi alla sua cessazione.

11. Protezione dei dati personali

- a). I dati personali forniti dal Prestatore d'Opera verranno trattati con la specifica finalità di adempiere agli obblighi derivanti dal presente contratto e dalla legge.
- b). In considerazione di tutto quanto precede, il Committente nomina con il presente Contratto il Prestatore d'Opera quale responsabile del trattamento in relazione ai dati personali di cui sopra; nella sua qualità di responsabile del trattamento, il Prestatore d'Opera si impegna ad effettuare qualsiasi attività di trattamento di dati personali nel pieno rispetto delle finalità e delle modalità di trattamento nonché delle misure di sicurezza prescritte.

12. Cessione del Contratto

- a). Il Prestatore d'Opera e il Committente NON potranno cedere, né in tutto né in parte, il Contratto o gli obblighi derivanti dallo stesso ad alcun soggetto terzo.

13. Miscellanea

- a). Qualsiasi notifica o comunicazione tra le Parti in relazione al presente Contratto dovrà essere effettuata in forma scritta e sarà considerata come efficacemente consegnata o notificata se consegnata a mano o inviata a mezzo di mail, lettera raccomandata o a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi: 4 Per il Committente: Posta Elettronica Certificata: Per il Prestatore d'Opera: filomenatalento@gmail.com Posta Elettronica Certificata: tscsrls@pec.it
- b). Ogni modifica al domicilio o agli indirizzi sopra indicati dovrà essere immediatamente comunicata alle Parti, secondo le modalità previste dal presente articolo. Fintanto che le Parti non abbiano proceduto a notificare tali cambiamenti nel modo sopra illustrato, le comunicazioni eseguite con le presenti regole e agli indirizzi e alle persone sopra indicate saranno ritenute valide. c). Le Parti esplicitamente concordano che qualunque modifica del presente Contratto non potrà avere luogo che per atto scritto.

14. Foro esclusivo

a). Qualunque controversia relativa e/o connessa al presente Contratto, ivi comprese quelle concernenti la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del medesimo, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di AVELLINO, con espressa esclusione di ogni altra autorità giudiziaria eventualmente concorrente.

Letto, Confermato e sottoscritto.

Avellino 15/04/2024

Il prestatore d'opera

.....

Il committente

.....